

BỘ TƯ PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG LINH

K22FCQ075

ĐỀ TÀI: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO
PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1979

Hà Nội - 2026

BỘ TƯ PHÁP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG LINH
K22FCQ075

ĐỀ TÀI: ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO
PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH.

Chuyên ngành: Luật

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. BÙI THỊ MỪNG

Hà Nội - 2026

LỜI CAM ĐOAN

*Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi,
các kết luận, số liệu trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực,
đảm bảo độ tin cậy./.*

Xác nhận của

Giảng viên hướng dẫn

Tác giả khóa luận tốt nghiệp

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp và có được kết quả như ngày hôm nay, em luôn nhận được sự quan tâm và sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình và bạn bè. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô Trường Đại học Luật Hà Nội, những người đã giúp em trau dồi kiến thức trong suốt hơn hai năm đại học. Cảm ơn sự quan tâm của các thầy cô trong tổ Bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS. Bùi Thị Mừng, người đã trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên

Nguyễn Quang Linh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	v
MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
4. Phương pháp nghiên cứu	3
5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài	4
6. Kết cấu của khóa luận.....	4
NỘI DUNG.....	5
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN	5
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký kết hôn.....	5
1.1.1. Khái niệm kết hôn và đăng ký kết hôn.....	5
1.1.1.1. Khái niệm kết hôn	5
1.1.1.2. Khái niệm đăng ký kết hôn	7
1.1.2. Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn	8
1.1.2.1. Ý nghĩa đối với việc quản lý hộ tịch	9
1.1.2.2. Ý nghĩa đối với người kết hôn	10
1.2. Nội dung quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về đăng ký kết hôn.....	11
1.2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn	12
1.2.1.1. Đối với việc kết hôn trong nước	12
1.2.1.2. Đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài	14
1.2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn.....	18
1.2.2.1. Đối với việc kết hôn trong nước	19
1.2.2.2. Đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài	22
1.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn	26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.....	31
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.....	33
2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	33
2.1.1. Những kết quả đạt được từ thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn.....	33
2.1.2. Tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	36
2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	41
2.1.3.1. Nguyên nhân khách quan.....	41
2.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan.....	43

2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn	44
2.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật	44
2.2.2. Kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn.....	47
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	50
KẾT LUẬN.....	52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	54

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BLDS	: Bộ luật dân sự
BLHS	: Bộ luật hình sự
CNTT	: Công nghệ thông tin
CQDD	: Cơ quan đại diện
ĐKKH	: Đăng ký kết hôn
DTTS	: Dân tộc thiểu số
GCNKH	: Giấy chứng nhận kết hôn
HN&GD	: Hôn nhân và Gia đình
NĐ-CP	: Nghị định Chính phủ
QPPL	: Quy phạm pháp luật
TT-BTP	: Thông tư Bộ Tư pháp
UBND	: Ủy ban nhân dân
UBTVQH	: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
YTNN	: Yếu tố nước ngoài

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Gia đình luôn được xác định là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng nhất hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người, là nền tảng để xây dựng một xã hội ổn định và phát triển. Hiến pháp năm 2013 tại Điều 36 đã ghi nhận: "Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau." Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân cơ bản của công dân, được Nhà nước bảo hộ và tạo điều kiện thực hiện thông qua cơ chế đăng ký kết hôn.

Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: "Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý." Quy định này cho thấy đăng ký kết hôn không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần mà còn là điều kiện bắt buộc để quan hệ hôn nhân được Nhà nước công nhận và bảo hộ, là cơ sở pháp lý để phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Trên thực tế, việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực kể từ khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực: thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, và Đề án 06 đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất trên cả nước. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Tình trạng nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt tại vùng nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi tỷ lệ tảo hôn còn cao gấp nhiều lần mặt bằng chung cả nước.

Bên cạnh đó, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tăng nhanh, đặt ra nhiều thách thức về xác minh hồ sơ, phòng chống kết hôn giả tạo và bảo vệ quyền lợi phụ nữ Việt Nam trong hôn nhân xuyên biên giới. Pháp luật hiện hành cũng còn một số khoảng trống đáng chú ý: chênh lệch tuổi kết hôn giữa hai giới (nam đủ 20, nữ đủ 18) chưa phù hợp nguyên tắc bình đẳng giới và xu hướng quốc tế; thiếu tiêu chí cụ thể để nhận diện kết hôn giả tạo; khoảng trống pháp lý đối với quyền của các cặp đôi đồng giới; và chưa có quy định bắt buộc về khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài "Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và pháp lý về đăng ký kết hôn, đồng thời đánh giá thực tiễn áp dụng và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. Đề tài có tính thời sự cao khi Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực hộ tịch, hội nhập quốc tế sâu rộng với sự gia nhập các công ước quốc tế, và đối mặt với nhiều thách thức mới từ biến đổi xã hội: di cư lao động, già hóa dân số, đa dạng giới và gia đình đa văn hóa.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1 Mục đích nghiên cứu

Khóa luận hướng tới nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và quy định pháp luật hiện hành về đăng ký kết hôn, trên cơ sở đó đánh giá thực tiễn áp dụng, chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Mục đích này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cấp bách: trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng nhanh chóng các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Vậy nên hệ thống pháp luật về đăng ký kết hôn cần được rà soát, đánh giá toàn diện để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong thực thi.

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nêu trên, khóa luận đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:

- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về kết hôn và đăng ký kết hôn (khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa).
- Phân tích, hệ thống hóa các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn.
- Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn, xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân.
- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn tại Việt Nam..

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

- Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, hộ tịch có liên quan đến đăng ký kết hôn. Liên hệ so sánh giữa các quy định hiện hành và các quy định được ban hành trước đây liên quan đến phạm vi nghiên cứu của khóa luận.

- Thực tiễn việc thi hành pháp luật về đăng ký kết hôn.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Nghiên cứu chế định về đăng ký kết hôn, bao gồm:

+ Nghiên cứu về mặt pháp luật.

+ Nghiên cứu về mặt thực tiễn.

+ Nghiên cứu về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn.

+ Nghiên cứu về xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn.

4. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận là kết quả của một quá trình tổng hợp và phân tích thông tin trên cơ sở khách quan thực tế. Đồng thời, khóa luận cũng được nghiên cứu trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ hôn nhân và gia đình để phân tích, lý giải các vấn đề.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tác giả sử dụng phương pháp này để nêu lên được cơ sở lý thuyết về vấn đề đăng ký kết hôn theo quy định hiện hành và đánh giá, khái quát thành những quan điểm, luận điểm làm nền tảng lý luận cho khóa luận.

Phương pháp so sánh: Được sử dụng để so sánh vấn đề đăng ký kết hôn qua các thời kỳ.

Phương pháp thống kê: Tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở Chương 2 của khóa luận, các số liệu thu thập, điều tra được tổng hợp, phân tích làm cơ sở đánh giá về thành tựu, hạn chế để đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề một cách cụ thể.

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

Về ý nghĩa lý luận: Khóa luận góp phần làm rõ và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kết hôn và đăng ký kết hôn theo pháp luật Việt Nam, bao gồm khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của đăng ký kết hôn trong quản lý hộ tịch và đối với người kết hôn. Trên cơ sở phân tích các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, khóa luận cung cấp một khung lý luận cập nhật về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Nghị định số 120/2025/NĐ-CP.

Về ý nghĩa thực tiễn: Khóa luận phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn tại Việt Nam, nhận diện những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật. Từ đó, khóa luận đề xuất các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về đăng ký kết hôn, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong giai đoạn sáp nhập đơn vị hành chính và chuyển đổi số quốc gia. Kết quả nghiên cứu của khóa luận có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về hôn nhân và gia đình, cũng như cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện và áp dụng pháp luật về đăng ký kết hôn.

6. Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận được kết cấu thành 02 chương:

Chương 1: Lý luận và pháp luật về đăng ký kết hôn.

Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn và một số kiến nghị.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký kết hôn

1.1.1. Khái niệm kết hôn và đăng ký kết hôn

1.1.1.1. Khái niệm kết hôn

Kết hôn là một trong những chế định quan trọng nhất của pháp luật hôn nhân và gia đình, bởi đây chính là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng - nền tảng của gia đình. Dưới góc độ xã hội, kết hôn thể hiện sự kết hợp giữa hai cá nhân nhằm xây dựng gia đình, duy trì nòi giống, tạo dựng cuộc sống chung trên cơ sở tình yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, kết hôn không đơn thuần là một sự kiện xã hội mà là một hành vi pháp lý có tính chất đặc thù, chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật nhà nước.

Khoản 5 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã đưa ra định nghĩa pháp lý chính thức về kết hôn: *"Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn."* Từ định nghĩa này, có thể rút ra ba yếu tố cốt lõi cấu thành khái niệm kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Thứ nhất, kết hôn là sự kiện pháp lý làm xác lập một quan hệ nhân thân đặc biệt giữa nam và nữ theo quan hệ vợ chồng. Quan hệ này khác biệt so với các quan hệ dân sự thông thường ở chỗ nó đồng thời mang tính nhân thân gắn liền với chủ thể (không thể chuyển giao) và làm phát sinh một hệ thống quyền, nghĩa vụ cả về nhân thân lẫn tài sản giữa các bên. Kể từ thời điểm kết hôn hợp pháp, các bên phát sinh nghĩa vụ yêu thương, chung thủy, tôn trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau; đồng thời phát sinh chế độ tài sản chung vợ chồng, nghĩa vụ cấp dưỡng, quyền đại diện cho nhau trong các giao dịch nhất định.

Thứ hai, kết hôn đòi hỏi phải đáp ứng đồng thời điều kiện nội dung và điều kiện hình thức. Điều kiện nội dung bao gồm các tiêu chí luật định về độ tuổi, sự tự nguyện, năng lực hành vi dân sự và việc không thuộc các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Điều kiện hình thức là việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy

định. Sự kết hợp giữa hai nhóm điều kiện này phản ánh quan điểm nhất quán của nhà làm luật Việt Nam: chỉ khi ý chí tự nguyện hợp pháp của các bên được Nhà nước kiểm tra, ghi nhận thông qua thủ tục đăng ký thì quan hệ vợ chồng mới phát sinh đầy đủ hiệu lực pháp lý.

Thứ ba, kết hôn theo pháp luật Việt Nam hiện hành được giới hạn trong khuôn khổ quan hệ giữa nam và nữ. Khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: "Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính." Quy định này phản ánh thực trạng lập pháp tại thời điểm ban hành luật, tuy nhiên cũng đang là chủ đề tranh luận sôi nổi trong giới học thuật và dư luận xã hội, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới mở rộng quyền kết hôn cho các cặp đôi cùng giới.

Như vậy, xét dưới góc độ pháp lý, kết hôn hoàn toàn không đồng nhất với lễ cưới theo phong tục hay với việc chung sống trên thực tế. Một cặp nam nữ dù đã tổ chức đám cưới linh đình, được gia đình và cộng đồng thừa nhận là vợ chồng, nhưng nếu chưa thực hiện đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền thì về mặt pháp lý, quan hệ vợ chồng vẫn chưa được xác lập. Điều này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, bởi nó trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên trong suốt thời kỳ chung sống cũng như khi quan hệ chấm dứt.

Từ khái niệm đã phân tích, có thể nhận diện các đặc điểm pháp lý cơ bản sau đây của kết hôn:

Một là, kết hôn là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng hợp pháp. Đây là đặc điểm mang tính bản chất, phân biệt kết hôn với các sự kiện xã hội khác liên quan đến đời sống gia đình. Kể từ thời điểm đăng ký kết hôn, một quan hệ pháp luật mới được hình thành giữa hai chủ thể, kéo theo toàn bộ hệ thống quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Thời kỳ hôn nhân theo khoản 13 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân, và đây cũng là khoảng thời gian có ý nghĩa pháp lý trong việc xác định chế độ tài sản chung vợ chồng, nghĩa vụ tài chính và quyền thừa kế.

Hai là, kết hôn phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của hai bên nam, nữ. Nguyên tắc tự nguyện kết hôn là một trong những nguyên tắc nền tảng của pháp luật hôn nhân

và gia đình Việt Nam, được ghi nhận xuyên suốt từ Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 đến Luật năm 2014. Sự tự nguyện phải thể hiện ở việc mỗi bên đều mong muốn xác lập quan hệ vợ chồng với người kia, không bị tác động bởi sự cưỡng ép, lừa dối hay cản trở từ bất kỳ chủ thể nào.

Ba là, kết hôn chịu sự điều chỉnh đồng thời của pháp luật nội dung và pháp luật thủ tục. Điều kiện kết hôn được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình, còn thủ tục đăng ký kết hôn được quy định trong Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nếu chỉ có ý chí tự nguyện mà không đáp ứng điều kiện luật định, hoặc đã đủ điều kiện nhưng không thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, thì trong cả hai trường hợp, quan hệ vợ chồng đều không được pháp luật công nhận.

Bốn là, kết hôn mang tính công khai pháp lý. Việc đăng ký kết hôn được ghi vào sổ hộ tịch, cấp Giấy chứng nhận kết hôn. Đây là chứng thư pháp lý xác nhận công khai tình trạng hôn nhân của cá nhân trước Nhà nước, trước pháp luật và trước xã hội. Tính công khai này phục vụ nhiều mục đích quan trọng: bảo đảm nguyên tắc một vợ một chồng (Điều 2 Luật HN&GD 2014) bằng cách cho phép bất kỳ ai cũng có thể xác minh tình trạng hôn nhân của một người; tạo cơ sở cho bên thứ ba (ngân hàng, công chứng, cơ quan quản lý đất đai) xác định quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong các giao dịch dân sự; và cung cấp dữ liệu chính xác cho hệ thống thống kê dân số, phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

1.1.1.2. Khái niệm đăng ký kết hôn

Trong khi "kết hôn" là sự kiện làm phát sinh quan hệ vợ chồng nhìn từ góc độ chủ thể, thì "đăng ký kết hôn" là thủ tục hành chính — pháp lý được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ghi nhận và xác nhận sự kiện đó. Hai khái niệm này có quan hệ chặt chẽ nhưng không đồng nhất: kết hôn là nội dung, đăng ký kết hôn là hình thức thể hiện.

Pháp luật Việt Nam không định nghĩa trực tiếp khái niệm "đăng ký kết hôn", nhưng từ các quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có thể rút ra: Đăng ký kết hôn là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận và ghi vào Sổ hộ

tịch sự kiện kết hôn của hai bên nam, nữ khi họ đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn do pháp luật quy định, nhằm xác lập về mặt pháp lý quan hệ vợ chồng giữa họ.

Đăng ký kết hôn có những đặc điểm cơ bản sau:

- Thứ nhất, đăng ký kết hôn là một thủ tục hành chính bắt buộc. Tính bắt buộc thể hiện ở chỗ: nếu không thực hiện thủ tục này thì quan hệ giữa hai bên nam, nữ dù họ có thực sự chung sống và xác lập quan hệ tình cảm bền vững cũng không được pháp luật công nhận là quan hệ vợ chồng, không phát sinh các quyền và nghĩa vụ vợ chồng theo Luật HN&GD.

- Thứ hai, đăng ký kết hôn là thủ tục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Điều này khác với các nghi thức kết hôn theo phong tục, tập quán hay tôn giáo: dù các nghi thức ấy có giá trị về mặt văn hóa - xã hội, nhưng không có giá trị xác lập quan hệ pháp luật vợ chồng nếu không có thủ tục đăng ký.

- Thứ ba, đăng ký kết hôn là thủ tục mang tính công khai. Sự kiện kết hôn được ghi vào Sổ hộ tịch - một loại sổ công cộng do cơ quan nhà nước quản lý, đồng thời được cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên. Tính công khai này tạo cơ sở để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý dân cư, đồng thời để các bên thứ ba có thể biết được tình trạng hôn nhân của một người trong các giao dịch dân sự.

- Thứ tư, đăng ký kết hôn là thủ tục có ý nghĩa xác lập quan hệ pháp luật, không có ý nghĩa "công nhận" thuần túy. Nói cách khác, quan hệ vợ chồng chỉ phát sinh kể từ thời điểm cơ quan nhà nước hoàn thành việc đăng ký, chứ không phải từ thời điểm hai bên tự thỏa thuận. Quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật HN&GD 2014: *"Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý"* khẳng định rõ tính chất xác lập của thủ tục đăng ký.

1.1.2. Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn

Việc đăng ký kết hôn không chỉ là thủ tục pháp lý đơn thuần mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trên các phương diện quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi cá nhân và đảm bảo ổn định trật tự xã hội.

1.1.2.1. Ý nghĩa đối với việc quản lý hộ tịch

Đăng ký kết hôn là một trong những sự kiện hộ tịch quan trọng nhất, trực tiếp tạo nên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Ý nghĩa của đăng ký kết hôn đối với công tác quản lý hộ tịch thể hiện trên nhiều phương diện.

Thứ nhất, đăng ký kết hôn là cơ sở để Nhà nước nắm bắt tình hình biến động hộ tịch, phục vụ công tác hoạch định chính sách. Thông tin về tình trạng hôn nhân của công dân phục vụ cho nhiều mục đích quản lý: hoạch định chính sách dân số (dự báo tỷ suất sinh, cơ cấu hộ gia đình); chính sách an sinh xã hội (xác định đối tượng hưởng chính sách ưu đãi gia đình, bảo hiểm y tế hộ gia đình); chính sách bình đẳng giới (theo dõi tỷ lệ kết hôn theo độ tuổi, tảo hôn); bảo vệ trẻ em (xác định cha, mẹ hợp pháp, nghĩa vụ cấp dưỡng); và quản lý xuất nhập cảnh, quốc tịch (xác minh tình trạng hôn nhân trong hồ sơ cư trú, nhập tịch).

Thứ hai, đăng ký kết hôn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) xác định liên thông dữ liệu hộ tịch - dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các địa phương cập nhật hơn 3 triệu số hộ tịch với trên 100 triệu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, hoàn thành trước ngày 01/01/2025. Khi hệ thống dữ liệu được kết nối đồng bộ, nhiều thủ tục hành chính có liên quan đến tình trạng hôn nhân sẽ được đơn giản hóa đáng kể. Ví dụ, người dân không cần phải nộp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, cấp hộ chiếu hay giao dịch bất động sản, bởi cơ quan có thẩm quyền có thể tra cứu trực tiếp trên hệ thống.

Thứ ba, đăng ký kết hôn là công cụ để Nhà nước kiểm soát và bảo đảm việc tuân thủ pháp luật về điều kiện kết hôn. Thông qua quy trình kiểm tra, xác minh điều kiện kết hôn trước khi đăng ký, Nhà nước có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm: tảo hôn, kết hôn giả tạo, vi phạm chế độ một vợ một chồng, từ đó bảo vệ trật tự xã hội, đạo đức gia đình và quyền lợi của nhóm yếu thế.

Thứ tư, đăng ký kết hôn là căn cứ để giải quyết các tranh chấp pháp lý. Khi có tranh chấp về tài sản, quyền nuôi con, thừa kế hay các quyền và nghĩa vụ khác giữa vợ chồng, Giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn là những chứng cứ có giá trị chứng minh cao nhất, giúp Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc chính xác, đúng pháp luật. Trong hệ thống tư pháp, Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị chứng cứ ưu tiên, tức là khi xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn hợp lệ, quan hệ vợ chồng được suy đoán là hợp pháp và bên nào phản bác phải chịu nghĩa vụ chứng minh, phù hợp với nguyên tắc chứng minh trong tố tụng dân sự theo Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

1.1.2.2. Ý nghĩa đối với người kết hôn

Thứ nhất, đăng ký kết hôn là cơ sở pháp lý duy nhất để xác lập quan hệ vợ chồng hợp pháp, từ đó phát sinh đầy đủ quyền và nghĩa vụ nhân thân, tài sản giữa vợ và chồng. Đây cũng là căn cứ quan trọng nhất trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến hôn nhân, con chung, tài sản chung, thừa kế và nghĩa vụ dân sự khác. Trong thực tiễn xét xử, sự có hoặc không có Giấy chứng nhận kết hôn thường là yếu tố quyết định hướng giải quyết vụ việc, đặc biệt trong các tranh chấp về chia tài sản, xác định nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền thừa kế. Ngược lại, khi nam nữ chung sống mà không đăng ký kết hôn, các quyền nêu trên không được pháp luật bảo hộ, dẫn đến những bất lợi nghiêm trọng, đặc biệt là quyền thừa kế theo pháp luật và quyền yêu cầu chia tài sản chung khi quan hệ chấm dứt.

Thứ hai, đăng ký kết hôn góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kết hôn giả tạo và các hành vi lợi dụng hôn nhân vì mục đích phi nhân thân. Thông qua cơ chế kiểm tra điều kiện kết hôn trước khi đăng ký, Nhà nước có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm, từ đó bảo vệ trật tự xã hội, đạo đức gia đình và quyền lợi của nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Thứ ba, đăng ký kết hôn đóng vai trò là cơ chế phòng ngừa từ đầu đối với các rủi ro pháp lý mà phụ nữ và trẻ em thường phải gánh chịu khi quan hệ hôn nhân không được chính thức hóa. Trong đa số tranh chấp hậu hôn nhân hoặc hậu chung sống, phụ nữ đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường ở vị thế bất lợi hơn về

năng lực chứng minh quyền tài sản, quyền nuôi con và quyền được cấp dưỡng. Khi đăng ký kết hôn đầy đủ, hệ thống quyền và nghĩa vụ vợ chồng được xác lập rõ ràng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc hơn cho việc bảo vệ quyền lợi khi tranh chấp phát sinh. Đặc biệt, đăng ký kết hôn có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Khi cha mẹ có hôn nhân hợp pháp, con sinh ra đương nhiên được xác định là con chung của vợ chồng theo Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, từ đó trẻ được bảo đảm quyền được khai sinh đầy đủ thông tin cha, mẹ; quyền mang quốc tịch; quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục bởi cả cha và mẹ; quyền thừa kế theo pháp luật; và quyền được cấp dưỡng khi cha mẹ ly hôn. Trong trường hợp nam nữ chung sống không đăng ký kết hôn, việc xác định cha cho con ngoài giá thú phải thực hiện thông qua thủ tục nhận cha, mẹ, con tự nguyện hoặc yêu cầu Tòa án xác định - một quá trình phức tạp, tốn kém và không phải lúc nào cũng đạt kết quả, gây thiệt thòi trực tiếp cho trẻ em.

Thứ tư, đăng ký kết hôn mang ý nghĩa tâm lý - xã hội quan trọng đối với người kết hôn. Bên cạnh giá trị pháp lý, việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước tạo ra sự thừa nhận chính thức của cộng đồng và xã hội đối với quan hệ vợ chồng, góp phần củng cố cảm giác ổn định, an toàn và cam kết lẫn nhau giữa hai bên. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam - nơi mà gia đình vẫn là thiết chế nền tảng và dư luận xã hội có ảnh hưởng lớn, sự công nhận chính thức thông qua Giấy chứng nhận kết hôn giúp vợ chồng xác lập vị thế rõ ràng trong quan hệ gia đình, dòng tộc và các mối quan hệ xã hội khác. Do đó, thúc đẩy đăng ký kết hôn không chỉ là thực thi pháp luật hộ tịch mà còn là thực hiện chính sách bảo vệ công bằng xã hội, bảo vệ trẻ em và củng cố thiết chế gia đình trong lĩnh vực hôn nhân.

1.2. Nội dung quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành về đăng ký kết hôn

Cùng với quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước, các quy định của pháp luật cũng đang không ngừng được hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tế. Những quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn cũng đang dần được thay đổi theo hướng đơn giản về thủ tục nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý cao để phù hợp với sự phát triển chung của quốc tế. Ở Việt Nam, vấn đề đăng ký kết hôn được quy định trong nhiều văn bản khác nhau như: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; các văn bản hướng dẫn

thi hành; Nghị định 126/2014 nghị định Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch. Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, với việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP đã tạo ra những thay đổi căn bản về thẩm quyền và trình tự đăng ký kết hôn.

1.2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đăng ký kết hôn là một thủ tục pháp lý bắt buộc, do đó hoạt động này phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thực hiện. Đối với những trường hợp không do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thì cuộc hôn nhân đó không được Nhà nước thừa nhận. Để tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý một cách hiệu quả, thẩm quyền đăng ký kết hôn được pháp luật phân định dựa trên tính chất của quan hệ hôn nhân, có hay không có yếu tố nước ngoài và nơi cư trú của các bên. Tuy nhiên, thẩm quyền đăng ký kết hôn tại Việt Nam đã trải qua những thay đổi căn bản, đặc biệt kể từ ngày 01/7/2025, gắn liền với cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lớn nhất trong lịch sử và việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Do đó, cần phân tích thẩm quyền đăng ký kết hôn qua hai giai đoạn: giai đoạn theo Luật Hộ tịch năm 2014 và giai đoạn từ ngày 01/7/2025 theo quy định mới.

1.2.1.1. Đối với việc kết hôn trong nước

Việc kết hôn trong nước được hiểu là việc kết hôn giữa các công dân Việt Nam với nhau và cùng cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định tại Điều 9 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014 và Điều 25 của Nghị định chính phủ 123/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật hộ tịch, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam là Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: *"1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn."*

Theo đó, *"nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh"*

sống" (Điều 40 Bộ luật Dân sự năm 2015). Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú có thể được hiểu là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó thường trú hoặc tạm trú. Theo Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định chính phủ 123/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch, việc xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn theo nơi cư trú sẽ được các bên ưu tiên lựa chọn. Trước hết, các bên trong đăng ký kết hôn có hai nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khác nhau thì có quyền lựa chọn Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của một trong hai bên nam hoặc nữ. Nếu một trong hai bên nam hoặc nữ không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì đăng ký tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người kia. Trong trường hợp cả hai bên đều không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc đăng ký kết hôn sẽ được thực hiện tại nơi bên nam hoặc bên nữ có đăng ký tạm trú có thời hạn.

Như vậy, có thể nhận thấy việc quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký kết hôn là hoàn toàn hợp lý. Bởi Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan hành chính cơ sở, thuận tiện cho việc quản lý hộ tịch và các vấn đề khác về dân cư. Đồng thời, thủ tục đăng ký kết hôn không có yếu tố nước ngoài cũng đơn giản, phù hợp với trình độ cũng như yêu cầu về nghiệp vụ của cán bộ hộ tịch cấp xã. Bên cạnh đó, quy định như trên cũng tạo điều kiện thuận lợi, mang tính khuyến khích người dân thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kết hôn, thuận tiện trong việc đi lại và làm thủ tục giấy tờ liên quan. Quy định hiện hành về thẩm quyền đăng ký kết hôn đã được mở rộng theo hướng tạo điều cho người dân thực hiện quyền lợi của mình. Cụ thể, thẩm quyền đã được mở rộng ra ở cả Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú có thời hạn, nhờ đó đối với những trường hợp sinh sống ở xa và có đăng ký hộ khẩu tạm trú có thể thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn mà không cần phải mất quá nhiều thời gian và chi phí di chuyển.

Người trực tiếp thực hiện việc đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã là công chức làm công tác hộ tịch. Theo Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014, công chức làm công tác hộ tịch phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Đây là chủ thể giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ quy trình: tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai đăng ký kết hôn với giấy tờ chứng minh nhân thân, xác minh điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Trường hợp nghi ngờ hoặc nhận được phản ánh

về việc một trong hai bên không đủ điều kiện kết hôn, công chức làm công tác hộ tịch tiến hành xác minh, có thể tham khảo ý kiến của tổ dân phố, trưởng thôn hoặc yêu cầu bổ sung giấy tờ chứng minh. Sau khi xác định đủ điều kiện, công chức làm công tác hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận kết hôn.

Thay đổi từ ngày 01/7/2025: Nghị định số 120/2025/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025) tiếp tục khẳng định thẩm quyền của UBND cấp xã đối với đăng ký kết hôn trong nước, đồng thời bổ sung một điểm mới quan trọng: cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi cư trú hoặc tại UBND cấp xã khác. Quy định này thay đổi căn bản nguyên tắc thẩm quyền theo lãnh thổ truyền thống, theo đó việc đăng ký kết hôn bắt buộc phải thực hiện tại nơi cư trú của một trong hai bên. Sự thay đổi này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, khi hàng nghìn đơn vị cấp xã vừa trải qua sáp nhập, địa giới và địa chỉ hành chính thay đổi, tạo thuận lợi tối đa cho người dân không phải phụ thuộc vào nơi cư trú mới được xác định lại.

1.2.1.2. Đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hiện tại, trong hệ thống pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể thế nào là kết hôn với người nước ngoài, nhưng tại khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: *"Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam những căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài."* Từ đó, chúng ta có thể xác định các trường hợp sau đây là đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: đó là đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, công dân Việt Nam với nhau ở nước ngoài, công dân nước ngoài với nhau cư trú tại Việt Nam.

Chính vì các trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài đa dạng và mang tính phức tạp nên cơ quan đăng ký kết hôn đối với trường hợp này cần đòi hỏi về tính chuyên môn

và nghiệp vụ cao. Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã trải qua ba giai đoạn phân cấp:

Giai đoạn trước năm 2016: Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thuộc UBND cấp tỉnh, do Sở Tư pháp tham mưu thực hiện. Tuy nhiên, việc tập trung thẩm quyền ở cấp tỉnh dẫn đến tình trạng người dân ở các huyện, xã xa trung tâm phải di chuyển quãng đường dài, tốn kém chi phí và thời gian.

Giai đoạn 2016–2025: Luật Hộ tịch năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) phân cấp thẩm quyền xuống UBND cấp huyện, thể hiện chủ trương đưa dịch vụ công gần dân hơn so với giai đoạn trước. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014: *"2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này: a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;"* Tại Điều 37 Luật Hộ tịch cũng quy định rõ: *"1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài. 2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn."*

Ngoài ra, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch còn quy định thêm áp dụng đối với kết hôn có yếu tố nước ngoài. Đối với trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

Trong trường hợp kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thì mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Trường hợp việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài đó phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kết hôn của nước mình, còn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp

kết hôn với những người nước ngoài thường trú tại Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải tuân thủ theo điều kiện kết hôn của pháp luật Việt Nam.

Cơ quan tham mưu trực tiếp cho UBND cấp huyện trong giai đoạn này là Phòng Tư pháp. Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác minh và trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Đáng chú ý, theo Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Phòng Tư pháp có thể tiến hành phỏng vấn hai bên nam, nữ nhằm xác minh sự tự nguyện kết hôn, phát hiện dấu hiệu kết hôn giả tạo hoặc môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Phỏng vấn được thực hiện riêng từng bên, với nội dung tập trung vào quá trình quen biết, mức độ hiểu biết lẫn nhau, khả năng giao tiếp ngôn ngữ và mục đích kết hôn.

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn đối với trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài. Nếu việc kết hôn được thực hiện không đúng thẩm quyền thì việc kết hôn đó sẽ không có giá trị pháp lý. Quy định này không chỉ siết chặt việc quản lý của nhà nước đối với công tác quản lý dân cư mà còn giảm thiểu tình trạng vi phạm trong đăng ký kết hôn. Việc quy định thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện không chỉ giảm sức nặng cho Ủy ban nhân dân cấp xã mà còn nhằm đảm bảo với tình hình thực tế, bởi việc kết hôn có yếu tố nước ngoài đa dạng và mang tính phức tạp, đòi hỏi về tính chuyên môn và nghiệp vụ cao, cần phải có sự kiểm tra kỹ lưỡng, tỉ mỉ hơn nhiều so với trường hợp kết hôn trong nước.

Giai đoạn từ ngày 01/7/2025: Đây là bước chuyển mang tính lịch sử. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 (thông qua ngày 16/6/2025) xác lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cấp tỉnh và cấp xã, chính thức bỏ cấp hành chính huyện. Việc bỏ cấp huyện diễn ra trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2030, và Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố), cấp xã giảm từ khoảng 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị.

Khi cấp hành chính huyện không còn tồn tại, Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 giao thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện trở nên

không thể thực thi. Nghị định số 120/2025/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025) đã giải quyết vấn đề này bằng cách chuyển giao toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch. bao gồm đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, cho UBND cấp xã. Lần đầu tiên, UBND cấp xã được giao giải quyết loại việc vốn trước đây thuộc cấp huyện (2016–2025) và trước nữa thuộc cấp tỉnh (trước 2016), hoàn tất xu hướng phân cấp liên tục qua ba giai đoạn.

Ngoài UBND cấp xã, Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là Cơ quan đại diện) cũng có thẩm quyền đăng ký kết hôn liên quan đến yếu tố nước ngoài, nhưng trong phạm vi hạn chế. Theo Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014, Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài, bao gồm cả đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Cơ quan đại diện chỉ thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở nước ngoài, không đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài. Giới hạn này nhằm tránh xung đột pháp luật với nước sở tại và bảo đảm tôn trọng chủ quyền tư pháp của quốc gia nơi người nước ngoài có quốc tịch hoặc cư trú.

Bên cạnh những thay đổi về thẩm quyền nêu trên, việc sáp nhập hàng nghìn đơn vị hành chính cấp xã cũng đặt ra nhiều vấn đề chuyển tiếp liên quan trực tiếp đến đăng ký kết hôn, cần được làm rõ để bảo đảm quyền lợi của người dân.

Về chuyển giao hồ sơ hộ tịch: Theo hướng dẫn tại Công văn số 3792/BTP-HTQTCT ngày 21/8/2023 của Bộ Tư pháp, đơn vị hành chính bị sáp nhập phải khóa Sổ hộ tịch đang sử dụng, thống kê, sắp xếp và bàn giao toàn bộ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch cho đơn vị tiếp nhận. Đơn vị nhận bàn giao tiếp tục sử dụng Sổ hộ tịch hiện có và chịu trách nhiệm tra cứu, trả lời xác minh tình trạng hôn nhân cho công dân đã từng đăng ký hộ tịch tại địa bàn cũ. Việc bàn giao phải lập biên bản chi tiết. Đây là vấn đề thực tiễn rất lớn, bởi khối lượng sổ hộ tịch cần chuyển giao là khổng lồ khi gần 67% đơn vị cấp xã bị sáp nhập cùng một thời điểm.

Về giá trị pháp lý của giấy tờ đã cấp: Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, giấy tờ đã được cấp trước khi sáp nhập, bao gồm Giấy chứng nhận kết hôn, vẫn tiếp tục

có giá trị pháp lý nếu chưa hết thời hạn. Khi công dân có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ do thay đổi địa giới hành chính, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện miễn phí, lệ phí.

Về xác định nơi cư trú: Công dân không cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin cư trú khi có sáp nhập đơn vị hành chính; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tự động cập nhật. Hơn nữa, theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, việc đăng ký kết hôn không còn phụ thuộc vào nơi cư trú, do đó vấn đề xác định nơi cư trú sau sáp nhập không còn ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm quyền đăng ký kết hôn.

Về năng lực của UBND cấp xã: Việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài từ cấp huyện xuống cấp xã đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp xã, vốn trước đây chỉ giải quyết hồ sơ trong nước. Các nghiệp vụ mới như kiểm tra giấy tờ nước ngoài, xử lý hợp pháp hóa lãnh sự, phỏng vấn xác minh kết hôn giả tạo đòi hỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm mà không phải tất cả công chức cấp xã đều sẵn có ngay. Đồng thời, sau sáp nhập, quy mô dân số của mỗi đơn vị cấp xã tăng đáng kể, làm tăng khối lượng hồ sơ hộ tịch cần giải quyết.

Nhìn tổng thể, xu hướng xuyên suốt của cải cách thẩm quyền đăng ký kết hôn là phân cấp triệt để, đưa dịch vụ về cấp gần dân nhất, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bù đắp những hạn chế về năng lực chuyên môn ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, việc phân cấp nhanh chóng trong bối cảnh sáp nhập đồng loạt cũng đặt ra thách thức về bảo đảm chất lượng giải quyết hồ sơ và tính thống nhất trong áp dụng pháp luật giữa các địa phương.

1.2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn là tổng thể các bước mà các bên nam, nữ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thực hiện để hoàn tất việc đăng ký kết hôn, bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, kiểm tra xác minh điều kiện kết hôn, ghi sổ hộ tịch và trao Giấy chứng nhận kết hôn. Việc quy định trình tự, thủ tục chặt chẽ nhằm bảo đảm rằng mọi cuộc hôn nhân được đăng ký đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân. Đối với việc kết

hôn trong nước, thủ tục được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài, trình tự thủ tục phức tạp hơn đáng kể do đòi hỏi xác minh giấy tờ nước ngoài, hợp pháp hóa lãnh sự và kiểm tra chặt chẽ hơn nhằm phòng chống kết hôn giả tạo.

1.2.2.1. Đối với việc kết hôn trong nước

Căn cứ theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn trong nước được quy định như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ đăng ký kết hôn: Kết hôn không chỉ là sự kiện pháp lý phát sinh quan hệ hôn nhân của hai bên mà còn là cơ sở quan trọng để nhà nước quản lý dân cư. Vì vậy, hồ sơ đăng ký kết hôn cần phải bao gồm các tài liệu và giấy tờ sau: giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng) để làm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về tình trạng nhân thân của hai bên đăng ký kết hôn; Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu - đây là cơ sở để khẳng định ý chí của hai bên chủ thể khi tham gia vào quá trình đăng ký kết hôn là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc.

Về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, theo quy định ban đầu tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân bằng bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày xác nhận. Trong trường hợp người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì UBND cấp xã nơi đơn vị của người đó đóng quân xác nhận tình trạng hôn nhân.

Tuy nhiên, Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 1 Điều 10 nêu trên, theo đó người dân không còn phải tự đi xin và nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký kết hôn trong nước nữa. Thay vào đó, cơ quan đăng ký hộ tịch tự tra cứu thông tin

tình trạng hôn nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp không tra cứu được (chưa có dữ liệu), cơ quan đăng ký hộ tịch đề nghị UBND cấp xã nơi thường trú hoặc nơi đã đăng ký kết hôn xác minh, thời hạn xác minh là 03 ngày làm việc. Đồng thời, khoản 2 Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP cũng được sửa đổi theo hướng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ còn được sử dụng để kết hôn tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác, không còn dùng cho kết hôn trong nước. Đây là thay đổi rất đáng ghi nhận, giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ quan, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính khi địa bàn cư trú và địa bàn đăng ký kết hôn có thể thay đổi.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, hồ sơ đăng ký kết hôn trong nước chỉ cần: (1) Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu và (2) xuất trình giấy tờ tùy thân, hồ sơ được thiết kế hết sức đơn giản, gọn nhẹ.

Về hình thức nộp hồ sơ, hai bên nam, nữ được lựa chọn một trong các hình thức: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã, nộp qua đường bưu chính, hoặc nộp trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, khi đi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt ở nơi đăng ký kết hôn và xuất trình giấy tờ tùy thân; không chấp nhận trường hợp nộp hồ sơ thông qua người thứ ba hoặc người đại diện. Đối với trường hợp không thể đến UBND nơi đăng ký kết hôn với lý do chính đáng thì người đó phải gửi kèm đơn xin vắng mặt theo hồ sơ, trong đơn phải ghi rõ lý do vắng mặt và có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vắng mặt cư trú.

Có thể thấy, việc quy định hồ sơ đăng ký kết hôn nhằm đảm bảo việc xác nhận tình trạng nhân thân của hai bên khi tham gia đăng ký kết hôn. Đồng thời, cách thức nộp hồ sơ hiện nay đã được mở rộng đa dạng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các bên, hướng tới đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quản lý dân cư, phù hợp với tình hình phát triển hiện tại của đất nước. Việc bỏ yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là bước

tiền quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển trách nhiệm xác minh từ người dân sang cơ quan nhà nước, phù hợp với tinh thần Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia.

Thứ hai, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn: Để phù hợp với tinh thần cải cách hành chính, theo khoản 2 Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014, ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì UBND cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. Thời hạn giải quyết là trong ngày làm việc tiếp nhận hồ sơ; trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp cần xác minh, thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn không quá 05 ngày làm việc.

Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như: chưa đủ tuổi kết hôn, vi phạm quy định về những trường hợp cấm kết hôn, ... cơ quan đăng ký kết hôn có quyền từ chối việc đăng ký kết hôn và phải giải thích rõ bằng văn bản.

Ngoài ra, việc đăng ký kết hôn đối với công dân thuộc các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa có thể được thực hiện tại tổ dân phố, thôn, bản nơi cư trú của một trong hai người. Việc quy định như trên là nhằm tạo điều kiện cho các công dân dân tộc thiểu số thực hiện quyền đăng ký kết hôn vì ở đây thường cách xa trung tâm xã, nơi có trụ sở của cơ quan đăng ký kết hôn.

Thứ ba, lễ đăng ký kết hôn: Khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý chí tự nguyện của mình, nếu hai bên đồng ý thì công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó, hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Việc trao Giấy chứng nhận kết hôn chính là lễ đăng ký kết hôn. Sự có mặt của hai bên nam, nữ chính là nhằm tạo điều kiện để hai bên cùng công khai thể hiện sự tự nguyện trong vấn đề kết hôn của mình trước Nhà nước.

Khi nhận được Tờ khai đăng ký kết hôn, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra nếu các bên đã có đủ điều kiện kết hôn, thì thực hiện ngay việc đăng ký kết hôn trong ngày làm việc đó, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp cần xác minh, thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày làm việc. UBND cấp xã có thể tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn trang trọng phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Tóm lại, thông qua các quy định về thủ tục đăng ký kết hôn trên có thể nhận thấy thủ tục đăng ký kết hôn được quy định chặt chẽ nhưng thuận tiện và linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho tất cả người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, với việc bãi bỏ yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Nghị định số 07/2025/NĐ-CP và mở rộng quyền lựa chọn nơi đăng ký theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, thủ tục đăng ký kết hôn trong nước ngày càng được đơn giản hóa, phù hợp với xu thế chuyên đổi số và tinh thần phục vụ người dân của Đề án 06.

1.2.2.2. Đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thứ nhất, hồ sơ đăng ký kết hôn: Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 30 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP). So với hồ sơ đăng ký kết hôn trong nước, hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài đòi hỏi nhiều giấy tờ hơn đáng kể do cần xác minh nhân thân, tình trạng hôn nhân và điều kiện kết hôn của bên nước ngoài. Theo đó, hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn.

Đối với công dân Việt Nam cần chuẩn bị: giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu); giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi của mình; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong trường hợp công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh xác nhận việc

người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó.

Trường hợp công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài (có từ 2 quốc tịch trở lên), phải có giấy tờ chứng minh về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Đối với công dân Việt Nam có thời gian thường trú tại Việt Nam, trước khi xuất cảnh đã đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì phải nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú cấp. Đối với công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú ở nhiều nước khác nhau thì phải nộp thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện ngoại giao ở khu vực lãnh sự nơi đã cư trú cấp. Trường hợp công dân Việt Nam đồng thời là công dân nước ngoài thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó có quốc tịch cấp.

Đối với công dân nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ sau: giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân. Trường hợp nước ngoài không cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó; bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu. Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, phải có giấy xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp, trừ trường hợp pháp luật của nước đó không quy định cấp giấy xác nhận này. Đối với trường hợp công dân Việt Nam thường trú ở nước ngoài không đồng thời có quốc tịch nước ngoài nhưng thường trú tại nước thứ ba thì phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước mà người đó thường trú cấp.

Cần lưu ý rằng Nghị định số 07/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với đăng ký kết hôn trong nước, tuy nhiên đối với đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, yêu cầu về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân vẫn

được duy trì do tính phức tạp của việc xác minh xuyên biên giới, cơ quan đăng ký hộ tịch Việt Nam không thể tra cứu cơ sở dữ liệu hộ tịch của nước ngoài.

Thứ hai, thủ tục nộp và nhận hồ sơ: Theo quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP (giai đoạn 2016–2025), khi thực hiện việc đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở UBND cấp huyện để nộp hồ sơ giấy tờ. Trong trường hợp không thể có mặt vì lý do khách quan thì phải có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ. Việc nộp hồ sơ thông qua người thứ ba sẽ không được chấp nhận.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2025, với việc bỏ cấp hành chính huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP đã chuyển giao toàn bộ thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho UBND cấp xã thực hiện. Theo đó, hai bên nam, nữ nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã thay vì tại Phòng Tư pháp cấp huyện. Cá nhân có quyền lựa chọn UBND cấp xã nơi cư trú (bao gồm cả nơi thường trú hoặc tạm trú) để thực hiện thủ tục. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt, giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngay tại cấp cơ sở, giảm đáng kể chi phí đi lại so với giai đoạn phải lên trụ sở UBND cấp huyện.

Thứ ba, trình tự giải quyết: Giai đoạn 2016–2025 (theo Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP): Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tư pháp nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết, Phòng Tư pháp đề nghị cơ quan công an xác minh về nhân thân hoặc đề nghị Sở Tư pháp hỗ trợ. Đặc biệt, theo Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Phòng Tư pháp có thể tiến hành phỏng vấn hai bên khi có căn cứ nghi ngờ việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo nhằm mục đích xuất cảnh, hoặc khi hai bên không biết ngôn ngữ của nhau. Nếu xét thấy đủ điều kiện, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến của hai bên về sự tự nguyện kết hôn, sau đó ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch; hai bên cùng ký tên vào Sổ hộ tịch và Giấy chứng nhận kết hôn. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Đối với trường hợp hai bên nam, nữ hoặc một bên không đủ điều kiện kết hôn, thì UBND cấp huyện có quyền từ chối đăng ký kết hôn. Phòng Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho hai bên. Nếu một trong hai bên hoặc cả hai bên không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì phải có đề nghị bằng văn bản. Phòng Tư pháp có thể gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày. Kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn mà hai bên không đến nhận thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký. Sau thời gian này, hai bên nam nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu. Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thêm thì có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày (Điều 38 Luật Hộ tịch năm 2014).

Giai đoạn từ ngày 01/7/2025 (theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP): Toàn bộ trình tự giải quyết được chuyển giao cho UBND cấp xã, do công chức làm công tác hộ tịch cấp xã trực tiếp thực hiện thay cho Phòng Tư pháp cấp huyện. Đáng chú ý, thời hạn giải quyết được rút ngắn rất đáng kể: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tối đa 10 ngày nếu cần xác minh, so với 15–30 ngày ở giai đoạn trước. Việc rút ngắn thời hạn này được hỗ trợ bởi khả năng tra cứu, xác minh thông tin nhanh chóng thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đặt ra thách thức không nhỏ: công chức làm công tác hộ tịch cấp xã, vốn trước đây chỉ giải quyết hồ sơ kết hôn trong nước, nay phải đảm nhận các nghiệp vụ phức tạp hơn như kiểm tra giấy tờ nước ngoài, xử lý hợp pháp hóa lãnh sự, phỏng vấn xác minh kết hôn giả tạo. Đây là vấn đề cần được giải quyết thông qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và hỗ trợ kỹ thuật từ các cơ quan tư pháp cấp trên.

Đối với trường hợp kết hôn tại Cơ quan đại diện ngoại giao, căn cứ vào Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP, việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc với người nước ngoài thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao ở khu vực lãnh sự nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ là công dân Việt Nam. Hồ sơ bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định (hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai); giấy tờ chứng minh tình

trạng hôn nhân theo từng trường hợp cụ thể. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cán bộ lãnh sự nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ, trường hợp cần thiết thì tiến hành các biện pháp xác minh. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì cán bộ lãnh sự báo cáo Thủ trưởng Cơ quan đại diện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Thủ trưởng ký Giấy chứng nhận kết hôn, Cơ quan đại diện tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Ngoài các trường hợp đăng ký kết hôn lần đầu nêu trên, pháp luật còn quy định về đăng ký lại việc kết hôn tại Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, áp dụng khi sổ hộ tịch và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đều bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, với điều kiện sự kiện kết hôn đã từng được đăng ký hợp pháp và quan hệ hôn nhân vẫn đang tồn tại tại thời điểm yêu cầu. Chế định này có ý nghĩa thực tiễn đặc biệt sâu sắc ở Việt Nam, nơi nhiều sổ hộ tịch đã bị thất lạc do chiến tranh kéo dài, thiên tai, hỏa hoạn, hoặc biến động hành chính qua nhiều lần sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính. Vấn đề này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh hiện tại, khi gần 67% đơn vị cấp xã bị sáp nhập cùng một thời điểm - khối lượng sổ hộ tịch cần bàn giao là rất lớn, làm tăng nguy cơ thất lạc hồ sơ và phát sinh nhu cầu đăng ký lại.

Tóm lại, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã có những chuyển biến sâu sắc qua hai giai đoạn. Nếu như giai đoạn 2016–2025, thủ tục được thiết kế phù hợp với năng lực của Phòng Tư pháp cấp huyện với thời hạn giải quyết 15–30 ngày, thì giai đoạn từ 01/7/2025 đánh dấu bước phân cấp triệt để xuống cấp xã, rút ngắn thời hạn còn 5–10 ngày, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Sự thay đổi này phù hợp với xu thế cải cách hành chính và chuyển đổi số, tuy nhiên đòi hỏi sự nỗ lực lớn trong việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp cơ sở.

1.2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký kết hôn

Pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành quy định các biện pháp xử lý đối với hai nhóm vi phạm chính: kết hôn trái pháp luật và chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định về xử lý đối với đăng ký kết hôn

không đúng thẩm quyền và xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Về hủy việc kết hôn trái pháp luật

Khoản 6 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 định nghĩa kết hôn trái pháp luật là *"việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này."* Bản chất của hủy kết hôn trái pháp luật chính là cơ chế tư pháp nhằm tước bỏ hiệu lực pháp lý của một quan hệ hôn nhân được xác lập không đúng điều kiện luật định. Cần phân biệt rõ: kết hôn trái pháp luật khác với kết hôn giả tạo, kết hôn giả tạo theo khoản 11 Điều 3 là việc lợi dụng kết hôn *"không nhằm mục đích xây dựng gia đình."* Ở kết hôn trái pháp luật, các bên có thể thực sự mong muốn xây dựng gia đình nhưng vi phạm một hoặc nhiều điều kiện luật định; còn ở kết hôn giả tạo, các bên đáp ứng đủ điều kiện hình thức nhưng mục đích thực sự không phải xây dựng gia đình mà nhằm hưởng lợi ích khác. Cần nhấn mạnh thêm sự khác biệt giữa hủy kết hôn trái pháp luật và ly hôn: ly hôn là chấm dứt một quan hệ hôn nhân hợp pháp, còn hủy kết hôn trái pháp luật là tuyên bố quan hệ ngay từ đầu đã không đáp ứng điều kiện.

Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định phạm vi chủ thể có quyền yêu cầu hủy khá rộng: người bị cưỡng ép, bị lừa dối kết hôn; vợ, chồng, cha, mẹ, con, người giám hộ; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ. Phạm vi rộng thể hiện quan điểm: bảo vệ tính nghiêm minh của chế định kết hôn là lợi ích công cộng, không chỉ là vấn đề riêng tư giữa hai bên đương sự.

Hậu quả pháp lý theo Điều 12: quan hệ vợ chồng chấm dứt; quyền, nghĩa vụ đối với con giải quyết như khi ly hôn; quan hệ tài sản giải quyết theo Điều 16 (tài sản riêng thuộc về mỗi bên, tài sản chung chia theo thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em).

Điểm tiến bộ đáng ghi nhận là khoản 2 Điều 11: nếu tại thời điểm Tòa án giải quyết, cả hai bên đã đủ điều kiện kết hôn và yêu cầu công nhận, Tòa án có thể công nhận quan hệ hôn nhân từ thời điểm đủ điều kiện. Cơ chế linh hoạt này giúp giảm tác động

tiêu cực đối với quan hệ đã ổn định, đặc biệt trong các trường hợp tảo hôn mà tại thời điểm xét xử cả hai bên đã đủ tuổi và thực sự mong muốn duy trì hôn nhân.

Về đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền:

Điều 13 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: trường hợp việc đăng ký hộ tịch không đúng thẩm quyền thì cơ quan đã thực hiện đăng ký hoặc cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch đã cấp. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của đương sự, sau khi thu hồi, các bên được hướng dẫn thực hiện đăng ký lại tại cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định. Trên thực tế, tình trạng đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền có thể xảy ra do nhầm lẫn về nơi cư trú, do cán bộ hộ tịch thiếu nhận thức pháp luật, hoặc do cố ý đăng ký nhằm né tránh xác minh tại nơi cư trú thực tế.

Về hậu quả chung sống không đăng ký kết hôn:

Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 xác định: nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Nếu sau đó đăng ký kết hôn thì quan hệ hôn nhân xác lập từ thời điểm đăng ký, không hồi tố.

Mặc dù không công nhận quan hệ vợ chồng, pháp luật vẫn bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của con (Điều 15). Quyền, nghĩa vụ giữa cha, mẹ và con không phân biệt con trong hôn nhân hay con ngoài hôn nhân.

Về tài sản, Điều 16 quy định: giải quyết theo thỏa thuận; không thỏa thuận được thì theo quy định của Bộ luật Dân sự - tức áp dụng nguyên tắc sở hữu chung theo phần, chứ không phải chế độ tài sản chung vợ chồng. Đây là nhóm tranh chấp đặc biệt phức tạp trong thực tiễn xét xử, bởi khó khăn lớn nhất nằm ở việc chứng minh quá trình tạo lập tài sản chung, mức độ đóng góp của mỗi bên.

Về xử phạt vi phạm hành chính:

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Chương IV với hai điều chính. Điều 58 quy định xử phạt hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn; phạt tiền từ

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Điều 59 quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, cụ thể: phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng, chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc chồng, cản trở kết hôn hoặc cản trở ly hôn, yêu sách của cải trong kết hôn (khoản 1); phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với các hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời, cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn, lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch hoặc hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước nhằm mục đích trục lợi (khoản 2).

Về trách nhiệm hình sự đối với vi phạm nghiêm trọng:

Trong các trường hợp vi phạm đạt đến mức độ nghiêm trọng, pháp luật hình sự can thiệp. Điều 181 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, cản trở ly hôn tự nguyện: người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái ý muốn, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.

Ngoài ra, Điều 182 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng: người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm; phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng hơn thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (khoản 2).

Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội tổ chức tảo hôn: người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

Các quy định hình sự này cho thấy Nhà nước coi những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực hôn nhân không chỉ là vấn đề dân sự, hành chính mà còn xâm phạm trật tự, an toàn xã hội.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương này đã làm rõ khái niệm kết hôn, đăng ký kết hôn, xác định đây là thủ tục pháp lý bắt buộc để công nhận sự tồn tại hợp pháp của mối quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật. Đăng ký kết hôn không chỉ là bước đầu tiên trong việc hình thành một gia đình mà còn là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của các bên, đồng thời là công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý dân cư và hoạch định chính sách.

Ý nghĩa của việc đăng ký kết hôn đã được phân tích trên hai phương diện: đối với việc quản lý hộ tịch, đăng ký kết hôn cung cấp dữ liệu chính xác cho công tác quản lý dân cư, là nền tảng cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và chuyển đổi số quốc gia theo Đề án 06; đối với người kết hôn, đăng ký kết hôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của vợ chồng, tạo cơ sở pháp lý cho các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong hôn nhân.

Về nội dung quy định pháp luật hiện hành, Chương I đã phân tích ba nhóm vấn đề chính:

Thứ nhất, về thẩm quyền đăng ký kết hôn: pháp luật phân định thẩm quyền dựa trên tính chất của quan hệ hôn nhân, có hay không có yếu tố nước ngoài. Đáng chú ý, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã trải qua ba giai đoạn phân cấp liên tục: từ UBND cấp tỉnh (theo Nghị định số 24/2013/NĐ-CP), xuống UBND cấp huyện (theo Luật Hộ tịch năm 2014), và từ ngày 01/7/2025 tiếp tục chuyển xuống UBND cấp xã (theo Nghị định số 120/2025/NĐ-CP) trong bối cảnh bỏ cấp hành chính huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. Cá nhân cũng được quyền lựa chọn nơi đăng ký kết hôn, thay đổi căn bản nguyên tắc thẩm quyền theo lãnh thổ truyền thống. Cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục giữ thẩm quyền đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn: thủ tục đăng ký kết hôn trong nước được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, với thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Đặc biệt, Nghị định số 07/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ yêu cầu nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký kết hôn trong nước, cơ quan đăng ký hộ tịch tự tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chuyển trách nhiệm xác minh từ người dân sang cơ quan nhà nước.

Đối với kết hôn có yếu tố nước ngoài, thủ tục phức tạp hơn do đòi hỏi xác minh giấy tờ nước ngoài, hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng thời hạn giải quyết đã được rút ngắn đáng kể từ 15–30 ngày xuống còn 5–10 ngày kể từ ngày 01/7/2025.

Thứ ba, về xử lý vi phạm: pháp luật xây dựng hệ thống xử lý vi phạm đa tầng, từ hủy kết hôn trái pháp luật (Điều 10–12 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014), xử lý đăng ký không đúng thẩm quyền (Điều 13 Luật Hộ tịch năm 2014), đến xử phạt hành chính (Điều 58, 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP) và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng (Điều 181, 182, 183 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Tuy nhiên, qua phân tích cũng cho thấy một số vấn đề cần được đánh giá qua thực tiễn áp dụng: sự thiếu đồng bộ giữa Luật Hộ tịch năm 2014 (vẫn ghi thẩm quyền UBND cấp huyện) với thực tế đã bỏ cấp huyện; năng lực của công chức làm công tác hộ tịch cấp xã khi tiếp nhận thêm nghiệp vụ kết hôn có yếu tố nước ngoài; và những thách thức từ việc chuyển giao hồ sơ hộ tịch khi sáp nhập hàng nghìn đơn vị hành chính. Những vấn đề này sẽ được phân tích cụ thể tại Chương II trên cơ sở đối chiếu với số liệu thực tiễn.

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

2.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.1.1. Những kết quả đạt được từ thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Kể từ khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành, công tác đăng ký kết hôn tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả phương diện thể chế lẫn thực tiễn thi hành.

Thứ nhất, hệ thống thể chế đã được hoàn thiện đáng kể theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn Luật Hộ tịch năm 2014, số lượng giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn đã giảm rất đáng kể: đăng ký trong nước hiện chỉ cần Tờ khai và xuất trình giấy tờ tùy thân, người dân không còn phải tự đi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà cơ quan đăng ký hộ tịch tự tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn trong nước được rút ngắn xuống còn trong ngày làm việc - một bước tiến vượt bậc so với giai đoạn trước. Biểu mẫu hộ tịch được chuẩn hóa theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận, bao gồm cả mẫu Giấy chứng nhận kết hôn song ngữ phục vụ nhu cầu sử dụng quốc tế.

Thứ hai, nhận thức pháp luật của người dân về đăng ký kết hôn đã được nâng cao rõ rệt. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được triển khai rộng khắp thông qua nhiều hình thức đa dạng: tư vấn pháp luật trực tiếp, trợ giúp pháp lý lưu động, hội thi tìm hiểu pháp luật, phát hành tờ rơi bằng tiếng dân tộc thiểu số, phát sóng chương trình pháp luật trên đài phát thanh, truyền hình. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021–2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2021) đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về đăng ký kết hôn vào các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tại những vùng trước đây có tỷ lệ đăng ký thấp. Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024 của Cục Thống kê (công bố tháng 4/2025), giai đoạn 2021–2023 toàn quốc ghi nhận hơn 2 triệu trường hợp đăng ký kết hôn: năm 2021 có gần 522.300 trường hợp (số liệu thấp do ảnh hưởng giãn cách xã hội COVID-19), năm 2022 có 772.400 trường hợp (phục hồi mạnh mẽ khi bình thường hóa), năm

2023 có 734.900 trường hợp. Trong tổng số 1.890.488 cặp đăng ký kết hôn mới (không bao gồm đăng ký lại) giai đoạn 2021–2023, tỷ lệ kết hôn lần đầu chiếm 85,58% (1.618.020 cặp), phản ánh mức độ tuân thủ pháp luật ngày càng cao. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký kết hôn so với tổng số cặp nam nữ thực tế chung sống đã tăng lên đáng kể so với giai đoạn trước 2015, khi một bộ phận không nhỏ cặp đôi, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn chung sống theo phong tục mà không thực hiện thủ tục đăng ký.

Bảng 2.1: Số liệu đăng ký kết hôn toàn quốc giai đoạn 2021–2023

(Nguồn: Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024, Cục Thống kê, công bố tháng 4/2025)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tổng số ĐKKH (bao gồm đăng ký lại)	522.300	772.400	734.900
ĐKKH có YTNN	~2.000 (0,5%)	~14.000 (1,9%)	~19.000 (2,8%)
Tỷ lệ tăng/giảm so với năm trước	-	+47,9%	–4,9%

Thứ ba, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kết hôn đã có những bước tiến ban đầu đáng ghi nhận. Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung đã được triển khai tại hầu hết các địa phương, tạo nền tảng cho việc quản lý dữ liệu hộ tịch theo hướng tập trung, thống nhất. Đề án 06 đã tạo nền tảng cho việc liên thông dữ liệu giữa hệ thống hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép cán bộ hộ tịch tra cứu thông tin công dân trực tiếp từ hệ thống thay vì yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ. Theo báo cáo tổng kết công tác tư pháp của Bộ Tư pháp, các địa phương đã triển khai số hóa sổ hộ tịch với khối lượng lớn, hướng tới xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Một số địa phương tiên phong như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã thí điểm cung cấp dịch vụ đăng ký kết hôn trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng

dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả mà không cần đến trụ sở cơ quan đăng ký, mặc dù lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn vẫn cần sự hiện diện trực tiếp của hai bên theo quy định. Xét theo vùng miền, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ duy trì tỷ lệ đăng ký kết hôn cao nhất nhờ hạ tầng hành chính phát triển và ý thức pháp luật của người dân cao hơn. Tuy nhiên, tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, tỷ lệ đăng ký vẫn thấp hơn đáng kể do khoảng cách địa lý, rào cản ngôn ngữ và ảnh hưởng của phong tục truyền thống, phản ánh sự cần thiết phải có giải pháp đặc thù cho từng khu vực.

Thứ tư, hiệu quả công tác đăng ký kết hôn được phản ánh rõ qua số liệu tại nhiều địa phương. Không chỉ ở quy mô toàn quốc, số lượng đăng ký kết hôn tại các tỉnh, thành phố cũng ghi nhận những con số tích cực, phản ánh quy mô về thủ tục đăng ký kết hôn đã đáp ứng được yêu cầu của người dân và khẳng định vai trò quản lý của Nhà nước. Theo báo cáo từ Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đã ghi nhận hơn 18.000 trường hợp đăng ký kết hôn; thành phố Hà Nội giai đoạn 2016–2022 ghi nhận 86.185 trường hợp đăng ký kết hôn. Tại các tỉnh khác, theo số liệu do Phòng Tư pháp tổng hợp, Hải Dương giai đoạn 2020–2025 đăng ký 75.212 trường hợp, Nam Định giai đoạn 2019–2022 đăng ký 16.089 trường hợp; theo báo cáo của UBND cấp tỉnh, Bắc Kạn từ năm 2020 đến nửa đầu năm 2024 đăng ký 121.011 trường hợp, Khánh Hòa giai đoạn 2015–2024 đăng ký 201.512 trường hợp. Những con số này cho thấy việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trong đời sống thực tế và góp phần hoàn thiện kho dữ liệu quản lý dân cư, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của xã hội.

Thứ năm, hoạt động trợ giúp pháp lý và vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đăng ký kết hôn tại vùng sâu, vùng xa. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại các tỉnh miền núi đã tổ chức nhiều đợt trợ giúp pháp lý lưu động, trực tiếp hướng dẫn đồng bào hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai nhiều chương trình thiết thực: các chiến dịch "Nói không với tảo hôn" tại Hà Giang, Lai Châu, Sơn La; mô hình "Tổ phụ nữ vận động đăng ký kết hôn" tại các thôn bản. Tại tỉnh Hà Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Văn

đã phối hợp với chính quyền tổ chức đăng ký kết hôn tập trung cho hàng trăm cặp vợ chồng người Mông chung sống chưa đăng ký trong giai đoạn 2022–2023.

2.1.2. Tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Thứ nhất, tình trạng nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn: Mặc dù pháp luật đã quy định rõ ràng, thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ nam, nữ tổ chức cuộc sống chung mà không thực hiện thủ tục đăng ký. Tình trạng này phổ biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi lễ cưới theo phong tục vẫn được coi là đủ để xác lập quan hệ vợ chồng. Kết quả Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho thấy tỷ lệ hộ gia đình dân tộc thiểu số chưa đăng ký kết hôn vẫn ở mức cao tại các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên.

Hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng: giữa các bên không phát sinh quyền, nghĩa vụ vợ chồng; tài sản được giải quyết theo nguyên tắc sở hữu chung theo phần chứ không được hưởng chế độ tài sản chung vợ chồng, điều này gây bất lợi nghiêm trọng cho bên yếu thế, thường là phụ nữ, khi phải chứng minh mức độ đóng góp vào tài sản chung. Việc xác định cha cho con ngoài giá thú cũng đòi hỏi thủ tục nhận cha, nhận con riêng, phát sinh thêm chi phí và thời gian.

Thực tiễn xét xử cho thấy nhiều tranh chấp phức tạp. Điển hình, tại tỉnh Sơn La, một vụ việc năm 2022 liên quan đến hai người dân tộc Thái chung sống hơn 15 năm, có ba con chung, tổ chức lễ cưới theo phong tục nhưng không đăng ký kết hôn. Khi người chồng qua đời, người vợ không được pháp luật công nhận tư cách thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất, mặc dù đã cùng nhau tạo lập tài sản trong suốt thời gian chung sống. Phụ nữ phải khởi kiện tranh chấp tài sản theo thủ tục dân sự, chịu gánh nặng chứng minh đóng góp - một quá trình tốn kém, kéo dài và gây tổn thương tinh thần. Ở góc độ quản lý nhà nước, tình trạng này làm giảm đáng kể độ chính xác của dữ liệu dân cư, gây khó khăn cho hoạch định chính sách.

Thứ hai, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là hai vấn nạn dai dẳng. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Tổng cục Thống kê — Ủy ban Dân tộc, 2020), tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số là 21,9% (giảm so với

mức 26,6% năm 2014), nhưng vẫn cao gấp hơn 4 lần mặt bằng chung cả nước. Một số dân tộc có tỷ lệ đặc biệt cao: Mông (51,5%), Cơ Lao (47,8%), Mảng (47,2%), Xinh Mun (44,8%). Phân tích theo vùng (theo cùng nguồn điều tra), Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực có tỷ lệ tảo hôn cao nhất (28,7%), tiếp theo là Tây Nguyên (22,4%). Tại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021–2023, theo báo Nhân Dân, trong 12.197 cặp kết hôn vùng dân tộc thiểu số có 390 cặp tảo hôn, chiếm 3,2% tổng số cặp. Huyện Lâm Bình ghi nhận: năm 2021 có 17 trường hợp, năm 2022 có 12, năm 2023 có 16, năm 2024 giảm còn 7 trường hợp.

Bảng 2.2: Tỷ lệ tảo hôn trong một số dân tộc thiểu số tại Việt Nam

(Nguồn: Tổng cục Thống kê - Ủy ban Dân tộc, Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, NXB Thống kê, Hà Nội, 2020.)

Dân tộc	Tỷ lệ tảo hôn (%)
Mông	51,5
Cơ Lao	47,8
Mảng	47,2
Xinh Mun	44,8
Mạ	39,2
Bình quân DTTS	21,9

Đáng chú ý, tập tục "kéo vợ" (còn gọi là "bắt vợ") trong cộng đồng người Mông là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tảo hôn. Theo phong tục, nam giới có thể "kéo" cô gái về nhà mình, và sau khi đã ở nhà trai ba ngày, coi như cô gái đã thuộc về gia đình nhà trai. Nhiều trường hợp các em gái 14-15 tuổi bị "kéo" về làm vợ khi đang đi học, buộc phải bỏ dở việc học tập. Mặc dù ngành tư pháp và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, tập tục này vẫn tồn tại dai dẳng do áp lực cộng đồng rất lớn - gia đình nào không tuân theo bị coi là vi phạm phong tục, có thể bị cô lập xã hội.

Mặc dù Nhà nước đã triển khai Quyết định số 498/QĐ-TTg năm 2015 về Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2015–2025, đồng thời lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021–2030 (Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2021), kết quả vẫn chưa bền vững. Nguyên nhân sâu xa không chỉ ở nhận thức pháp luật mà còn từ nghèo đói, thiếu tiếp cận giáo dục và áp lực phong tục. Đối với hôn nhân cận huyết thống, tình trạng này tập trung ở các dân tộc ít người sống biệt lập, nơi phạm vi lựa chọn bạn đời rất hẹp do địa bàn cư trú cô lập, vi phạm quy định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Thứ ba, bất cập trong đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024, số lượng đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tăng mạnh: từ hơn 2.000 trường hợp năm 2021 (chiếm 0,5% tổng số kết hôn) lên gần 14.000 trường hợp năm 2022 (1,9%) và khoảng 19.000 trường hợp năm 2023 (chiếm 2,8%). Phần lớn (89,1%) là phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu từ Đài Loan (21,4%), Hoa Kỳ (19,9%), Hàn Quốc (18,1%) và Trung Quốc (17,6%). Các tỉnh có số lượng lớn gồm Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ, Hải Phòng.

Bảng 2.3: Cơ cấu đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quốc gia đối tác (năm 2023)

Nguồn: Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024, Cục Thống kê, công bố tháng 4/2025.

Quốc gia/vùng lãnh thổ	Tỷ lệ (%)	Số lượng ước tính	Ghi chú
Đài Loan (Trung Quốc)	21,4	~4.070	Chủ yếu phụ nữ VN lấy nam giới Đài Loan
Hoa Kỳ	19,9	~3.780	Bao gồm Việt kiều hồi hương kết hôn

Quốc gia/vùng lãnh thổ	Tỷ lệ (%)	Số lượng ước tính	Ghi chú
Hàn Quốc	18,1	~3.440	Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn
Trung Quốc	17,6	~3.340	Tập trung tại các tỉnh biên giới phía Bắc
Các nước khác	23,0	~4.370	Nhật Bản, Úc, Canada, EU...
Tổng cộng	100	~19.000	89,1% là phụ nữ VN kết hôn với người nước ngoài

Thực tiễn cho thấy nhiều vướng mắc: thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự phức tạp, chi phí cao; giấy tờ giữa các quốc gia không tương thích; nguy cơ kết hôn giả tạo nhằm xuất cảnh, cư trú; hoạt động môi giới hôn nhân trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp. Quy trình phỏng vấn xác minh sự tự nguyện kết hôn chưa được chuẩn hóa, dẫn đến thiếu thống nhất giữa các địa phương.

Đáng lo ngại là tình trạng kết hôn giả tạo nhằm mục đích xuất cảnh, cư trú hoặc hưởng lợi ích vật chất. Trong giai đoạn 2021–2023, nhiều Sở Tư pháp đã từ chối đăng ký kết hôn hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu: hai bên không giao tiếp được do bất đồng ngôn ngữ, chênh lệch tuổi tác quá lớn, thời gian quen biết rất ngắn, có dấu hiệu giao dịch tài chính đáng ngờ. Đối với các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, mặc dù quan hệ hôn nhân là thực chất, vẫn tồn tại nhiều thách thức: rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, bạo lực gia đình, và khó khăn trong tiếp cận hệ thống bảo trợ xã hội tại Hàn Quốc. Việc giải quyết hậu quả pháp lý sau ly hôn (quyền nuôi con,

phân chia tài sản, tư cách cư trú) đặt ra bài toán phức tạp về xung đột pháp luật giữa hai hệ thống pháp luật quốc gia.

Thứ tư, hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin. Mức độ triển khai CNTT chưa đồng đều giữa các vùng miền. Tại nhiều xã miền núi, biên giới, việc ứng dụng còn gặp trở ngại do thiếu hạ tầng mạng, thiếu trang thiết bị và nhân lực. Dữ liệu hộ tịch lịch sử phần lớn chưa được số hóa hoàn chỉnh. Việc liên thông dữ liệu giữa hệ thống hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 tuy đã triển khai nhưng còn nhiều trường hợp thông tin không khớp, phải xác minh thủ công. Dịch vụ đăng ký kết hôn trực tuyến mức độ 4 vẫn chưa phổ biến.

Xét về hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ phủ sóng Internet băng rộng tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới còn hạn chế, trong đó nhiều điểm kết nối có tốc độ thấp, không ổn định, không đáp ứng yêu cầu vận hành phần mềm hộ tịch trực tuyến. Tại các huyện biên giới thuộc Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, nhiều UBND cấp xã chỉ có một máy tính duy nhất, thường xuyên hư hỏng. Vấn đề tương thích phần mềm cũng là rào cản đáng kể: phần mềm hộ tịch dùng chung đôi khi xung đột với hệ điều hành hoặc trình duyệt phiên bản cũ; việc nhập liệu đối với các tên riêng dân tộc thiểu số có ký tự đặc biệt cũng gặp lỗi trên một số phiên bản phần mềm.

Thứ năm, bất cập về chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. Tại nhiều địa phương, công chức làm công tác hộ tịch phải kiêm nhiệm nhiều mảng công việc, dẫn đến quá tải. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa thường xuyên và đồng đều. Kỹ năng sử dụng CNTT, vận hành phần mềm hộ tịch của một bộ phận công chức còn yếu. Tình trạng luân chuyển thường xuyên khiến việc tích lũy kinh nghiệm không ổn định.

Phân tích sâu hơn, vấn đề tiền lương và đãi ngộ là nguyên nhân cốt lõi. Công chức làm công tác hộ tịch cấp xã thuộc ngạch lương bậc thấp, thu nhập chưa tương xứng với khối lượng và tính chất phức tạp của công việc. Điều này dẫn đến tỷ lệ bỏ việc hoặc xin chuyển công tác cao, đặc biệt tại các xã vùng khó khăn. Đối với các vụ việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thách thức càng lớn hơn khi thẩm quyền đã được chuyển giao cho UBND cấp xã từ ngày 01/7/2025: đa số công chức làm công tác hộ tịch cấp xã

không có kỹ năng ngoại ngữ, không được đào tạo về tư pháp quốc tế, dẫn đến lúng túng khi xử lý giấy tờ bằng tiếng nước ngoài hoặc tiến hành phỏng vấn xác minh kết hôn giả tạo.

Thứ sáu, bất cập trong một số quy định pháp luật. Bất cập nổi bật nhất hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản dưới luật mới ban hành. Cụ thể, Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 vẫn quy định thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tuy nhiên, từ ngày 01/7/2025, cấp hành chính huyện đã bị bỏ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, và Nghị định số 120/2025/NĐ-CP đã chuyển giao toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch — bao gồm đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài — cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Do Luật Hộ tịch năm 2014 chưa được sửa đổi kịp thời để tương thích với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các quy định về thẩm quyền và căn cứ xác định "nơi cư trú" của một trong hai bên làm cơ sở đăng ký trong Luật Hộ tịch không còn phản ánh đúng thực tiễn vận hành, đặc biệt khi Nghị định số 120/2025/NĐ-CP đã cho phép cá nhân lựa chọn nơi thực hiện thủ tục hộ tịch. Việc sửa đổi Luật Hộ tịch để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống văn bản mới là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc và thống nhất cho công tác đăng ký kết hôn tại cơ sở, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp có yếu tố nước ngoài. Khoảng trống này hiện đang được giải quyết thông qua dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận tháng 4/2026.

2.1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.1.3.1. Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền còn chênh lệch lớn. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em, trong đó nhiều dân tộc thiểu số duy trì các phong tục hôn nhân truyền thống không hoàn toàn tương thích với pháp luật hiện hành, như tục "nối dây" của một số dân tộc Tây Nguyên, tục "cướp vợ" của người H'Mông, hay tục kết hôn sớm ở một số cộng đồng miền núi phía Bắc. Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, tỷ lệ tảo hôn trong nhóm dân tộc thiểu số vẫn ở mức 21,9% - cao gấp nhiều lần so với mặt bằng chung cả nước. Đây là hệ quả không chỉ của phong tục mà còn của khoảng

cách địa lý với cơ quan đăng ký hộ tịch, rào cản ngôn ngữ trong tiếp cận thông tin pháp luật, và hạn chế về hạ tầng giao thông khiến việc đi lại làm thủ tục tốn kém hơn thu nhập trung bình hàng tháng.

Thứ hai, ảnh hưởng sâu sắc của phong tục, tập quán truyền thống. Ở nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, nghi lễ cưới truyền thống vẫn được coi là đủ để xác lập quan hệ vợ chồng. Tập quán tảo hôn, "kéo vợ", "bắt vợ" đã ăn sâu vào đời sống, không thể thay đổi trong ngắn hạn chỉ bằng biện pháp pháp luật đơn lẻ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc trong các báo cáo về bảo tồn văn hóa đã thừa nhận sự căng thẳng giữa việc tôn trọng bản sắc văn hóa và tuân thủ pháp luật thống nhất quốc gia về hôn nhân.

Thứ ba, sự gia tăng nhanh chóng các quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài vượt trước khả năng thích ứng của hệ thống thực thi. Số lượng kết hôn có yếu tố nước ngoài gia tăng nhanh chóng qua các năm, đặc biệt tăng mạnh từ khoảng 2.000 trường hợp (năm 2021) lên gần 19.000 trường hợp (năm 2023) theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024. Kết hôn xuyên biên giới tạo ra tình huống pháp lý chưa được dự liệu đầy đủ: vấn đề công nhận giấy ly hôn từ tòa án nước ngoài trước khi đăng ký kết hôn mới, xác minh tình trạng hôn nhân ở quốc gia không có điều ước lãnh sự với Việt Nam, hay xử lý trường hợp một bên mang quốc tịch kép. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của không gian mạng và các hình thức kết bạn trực tuyến tạo ra các quan hệ hôn nhân hình thành qua môi trường ảo, khó xác minh bằng quy trình hành chính truyền thống.

Thứ tư, tác động của đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020–2022 gây ra gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động đăng ký kết hôn. Trong các đợt giãn cách xã hội, nhiều địa phương tạm đình chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, trong khi hệ thống đăng ký kết hôn trực tuyến chưa được triển khai đồng bộ. Tình trạng "tồn đọng hồ sơ" sau giãn cách gây áp lực lớn lên cán bộ tư pháp hộ tịch. Về lâu dài, đại dịch cũng làm đứt gãy các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình vốn chủ yếu tổ chức theo hình thức tập trung trực tiếp. Các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình bị gián đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức pháp luật tại vùng nông thôn.

Thứ năm, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và di cư lao động quy mô lớn tạo ra nhóm dân cư "lơ lửng" giữa nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú thực tế. Theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, Việt Nam có khoảng 6,4 triệu người di cư nội địa (chiếm 7,3% dân số từ 5 tuổi trở lên), phần lớn là lao động trẻ từ các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ dịch chuyển về các khu công nghiệp. Khi muốn đăng ký kết hôn, họ phải lựa chọn giữa đăng ký tại nơi thường trú (phải về quê, nghỉ việc) hoặc nơi tạm trú (phải có xác nhận tạm trú hợp lệ, nhiều trường hợp chủ trọ không làm thủ tục). Mặc dù Luật Hộ tịch 2014 cho phép đăng ký tại nơi cư trú của một trong hai bên, nhưng việc chứng minh "đang cư trú" trên thực tiễn vẫn nhiều khó khăn, đôi khi dẫn đến việc các cặp đôi chung sống không đăng ký trong thời gian dài, kéo theo phức tạp pháp lý về tài sản và con chung.

2.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, công tác tuyên truyền chưa đúng nhóm đích, chưa sử dụng hiệu quả ngôn ngữ dân tộc. Tài liệu chủ yếu bằng tiếng Việt, phương thức truyền tải vẫn nặng về hình thức. Nội dung tuyên truyền nhiều nơi vẫn nặng tính liệt kê điều luật, thiếu tình huống thực tiễn sinh động. Đáng chú ý, chiến lược tuyên truyền hiện tại chủ yếu dựa vào tờ rơi, loa phát thanh và các buổi hội họp - phương tiện phù hợp với thế hệ lớn tuổi nhưng không tiếp cận hiệu quả nhóm thanh niên 15–22 tuổi là đối tượng có nguy cơ tảo hôn cao nhất và ngày càng sử dụng mạng xã hội làm kênh thông tin chính. Sự thiếu hụt nội dung tuyên truyền pháp luật hôn nhân trên nền tảng số bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số là khoảng trống đáng kể.

Thứ hai, nguồn lực đầu tư cho công tác hộ tịch ở cơ sở còn hạn chế. Biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất chưa tương xứng với khối lượng và yêu cầu công việc. Kinh phí cho hoạt động hộ tịch tại cấp xã thường nằm trong gói ngân sách hoạt động chung của UBND, không được phân bổ thành mục riêng, khiến khó ưu tiên đầu tư cho mua sắm thiết bị, bồi dưỡng cán bộ hay in ấn biểu mẫu. Trong khi đó, đăng ký kết hôn trong nước được miễn lệ phí theo quy định, lệ phí đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng rất thấp so với chi phí nhân lực và hành chính thực tế để giải quyết một hồ sơ.

Thứ ba, chương trình đào tạo chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn mới, đặc biệt trong ba lĩnh vực: chuyển đổi số, xử lý hồ sơ có yếu tố nước ngoài, và áp dụng các văn bản mới ban hành. Nội dung đào tạo vẫn nặng lý thuyết, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Không phải tất cả công chức làm công tác hộ tịch cấp xã đều được tập huấn trực tiếp về nội dung các nghị định mới ban hành (Nghị định số 07/2025/NĐ-CP, Nghị định số 120/2025/NĐ-CP); một bộ phận phải tự nghiên cứu văn bản, dễ dẫn đến áp dụng không thống nhất. Hơn nữa, trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật tại các trường đại học, các môn về Luật HN&GD tập trung chủ yếu vào chế định nội dung mà chú trọng ít hơn vào thủ tục hành chính hộ tịch, nghiệp vụ cụ thể của cán bộ tư pháp, hay kỹ năng phỏng vấn, thẩm tra hồ sơ. Hệ quả là khi được bổ nhiệm, nhiều người tốt nghiệp luật vẫn thiếu kỹ năng thực hành.

Thứ tư, cơ chế phối hợp liên ngành (tư pháp - công an - ngoại giao - dân số) trong nhóm hồ sơ phức tạp chưa thông suốt, thiếu quy chế phối hợp rõ ràng. Hạ tầng kỹ thuật số phục vụ đăng ký hộ tịch phát triển không đồng đều: phần mềm được triển khai theo nhiều phiên bản khác nhau, một số tỉnh sử dụng phần mềm địa phương không tương thích với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Việc tra cứu tình trạng hôn nhân trên các hệ thống khác nhau phải thực hiện thủ công qua văn bản giấy trong nhiều trường hợp, tạo điểm nghẽn nghiêm trọng và nguy cơ sai sót.

2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

2.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Thứ nhất, sớm ban hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) để khắc phục sự thiếu đồng bộ giữa luật và các văn bản dưới luật. Sau khi bỏ cấp hành chính huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đã được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã bằng Nghị định số 120/2025/NĐ-CP; tuy nhiên, Luật Hộ tịch năm 2014 vẫn chưa được sửa đổi tương ứng, dẫn đến mâu thuẫn giữa văn bản luật gốc và nghị định hướng dẫn. Kiến nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi) theo hướng: xác lập rõ thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với toàn bộ việc đăng ký hộ tịch (bao gồm cả kết hôn có yếu tố nước ngoài); luật hóa nguyên tắc cá nhân được quyền lựa chọn nơi thực hiện thủ tục hộ

tịch, không phụ thuộc địa giới hành chính; bổ sung quy định rõ ràng về xử lý chuyển tiếp hồ sơ hộ tịch khi sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm quyền lợi của công dân không bị gián đoạn.

Thứ hai, ban hành bộ tiêu chí nhận diện kết hôn giả tạo. Bộ Tư pháp cần phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể, bao gồm các "dấu hiệu cảnh báo": chênh lệch tuổi tác quá lớn, bất đồng ngôn ngữ, lịch sử kết hôn bất thường, giao dịch tài chính đáng ngờ. Bộ tiêu chí mang tính hỗ trợ nghiệp vụ, không mang tính suy đoán có tội.

Thứ ba, chuẩn hóa quy trình phỏng vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Cần ban hành bộ câu hỏi chuẩn, hướng dẫn lập biên bản, tiêu chí đánh giá mức độ tự nguyện, quy trình xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường - bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc. Tham khảo mô hình phỏng vấn riêng từng bên (separate interview) mà Australia áp dụng trong khuôn khổ Migration Act 1958, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong phát hiện mâu thuẫn giữa lời khai của hai bên. Cần quy định rõ thủ tục lưu hồ sơ phỏng vấn (biên bản, ghi âm hoặc ghi hình với sự đồng ý của đương sự) nhằm phục vụ hậu kiểm và xử lý khiếu nại.

Thứ tư, bảo đảm triển khai hiệu quả quy định mới về quyền lựa chọn nơi đăng ký kết hôn. Nghị định số 120/2025/NĐ-CP đã cho phép cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi cư trú hoặc nơi khác - đây là bước tiến quan trọng, đặc biệt phù hợp với bối cảnh di cư lao động gia tăng và sáp nhập đơn vị hành chính. Tuy nhiên, để quy định này phát huy hiệu quả trên thực tế, cần bảo đảm hạ tầng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử liên thông đồng bộ trên toàn quốc theo Đề án 06, tránh tình trạng thông tin không khớp giữa nơi đăng ký và nơi cư trú. Đồng thời, cần có hướng dẫn cụ thể cho công chức làm công tác hộ tịch về quy trình tiếp nhận hồ sơ từ công dân ngoài địa bàn, bảo đảm xác minh thông tin chính xác và kịp thời.

Thứ năm, hoàn thiện chế tài xử lý tảo hôn. Mức phạt hiện hành theo Điều 58 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP (1–3 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tảo hôn, 3–5 triệu đồng đối với hành vi duy trì quan hệ trái pháp luật) quá thấp, chưa đủ sức răn đe. Kiến nghị nâng mức phạt, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc: yêu cầu tham gia

chương trình giáo dục pháp luật, ràng buộc trách nhiệm gia đình bảo đảm trẻ em tiếp tục đi học. Ngoài ra, cần nghiên cứu bổ sung chế tài phi tài chính như cam kết công khai của trưởng dòng họ, già làng - kinh nghiệm từ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2023 cho thấy loại chế tài này đôi khi có tác động răn đe mạnh hơn phạt tiền trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

Thứ sáu, hoàn thiện quy định pháp luật về đăng ký lại việc kết hôn trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Việc sáp nhập hàng nghìn đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 01/7/2025 đặt ra thách thức rất lớn trong công tác chuyển giao, bảo quản và tra cứu sổ hộ tịch - làm tăng đáng kể số lượng hồ sơ đề nghị đăng ký lại việc kết hôn do sổ hộ tịch hoặc Giấy chứng nhận kết hôn bị thất lạc, hư hỏng. Tuy nhiên, quy định về đăng ký lại việc kết hôn tại Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP còn nhiều điểm chưa rõ ràng về điều kiện chứng minh "đã kết hôn thực tế", về thủ tục xử lý khi một bên đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Kiến nghị bổ sung vào Luật Hộ tịch (sửa đổi) các quy định cụ thể về: điều kiện và hồ sơ đăng ký lại được đơn giản hóa đối với trường hợp sổ hộ tịch bị mất, thất lạc do sáp nhập đơn vị hành chính; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (đơn vị nhận bàn giao) trong tra cứu, xác minh và phối hợp với các đơn vị liên quan; cơ chế sử dụng các chứng cứ thay thế (lời khai của người làm chứng, Giấy chứng nhận kết hôn bản sao, hồ sơ lưu tại các cơ quan khác) khi sổ gốc không còn. Đồng thời, cần ban hành thông tư hướng dẫn thống nhất để các địa phương áp dụng đồng bộ, tránh tình trạng mỗi nơi giải quyết một cách khác nhau.

Thứ bảy, hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Thực tiễn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho thấy hoạt động môi giới hôn nhân trái pháp luật vẫn diễn biến phức tạp dưới nhiều hình thức tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng kết hôn giả tạo để xuất cảnh, cư trú hoặc trục lợi. Tuy nhiên, các quy định hiện hành về xử lý hoạt động này còn phân tán và chưa đủ mạnh: Nghị định số 82/2020/NĐ-CP chỉ quy định mức xử phạt hành chính đối với hành vi cưỡng ép, lừa dối kết hôn, trong khi môi giới hôn nhân bất hợp pháp với mục đích thương mại chưa có chế tài riêng. Kiến nghị: xây dựng quy định pháp lý riêng về hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài theo hướng chỉ cho phép các tổ chức được cấp phép thực hiện; bổ sung chế tài xử phạt nặng đối với hành vi môi giới hôn nhân bất hợp pháp, đặc

biệt là môi giới vì mục đích thương mại; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan tư pháp, công an và ngoại giao trong phát hiện, xử lý các đường dây môi giới hôn nhân trái pháp luật. Việc hoàn thiện khung pháp lý này không chỉ bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ trong hôn nhân xuyên biên giới, mà còn góp phần duy trì trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

2.2.2. Kiến nghị khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đăng ký kết hôn. Hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch lịch sử; hoàn thiện liên thông giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; mở rộng dịch vụ đăng ký kết hôn trực tuyến mức độ 4 trên toàn quốc. Tại xã vùng sâu, vùng xa, ưu tiên đầu tư hạ tầng mạng và triển khai mô hình "công chức hộ tịch lưu động" sử dụng thiết bị di động. Về lộ trình cụ thể, đến hết năm 2025, 100% UBND cấp xã cần có đủ hạ tầng CNTT để thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến mức độ 4; đến năm 2026, triển khai tích hợp hoàn toàn với VNeID để công dân có thể ký số hồ sơ đăng ký kết hôn không cần xuất trình bản giấy. Bên cạnh đó, cần xây dựng giao diện đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Khmer, tiếng Thái) trên Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ người nước ngoài và Việt kiều, đồng thời phát triển ứng dụng di động hỗ trợ tra cứu tình trạng hồ sơ và nhận thông báo xử lý.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, mô phỏng tình huống và kỹ năng CNTT. Giảm kiêm nhiệm bằng cách bố trí ít nhất 02 công chức chuyên trách tại các xã có khối lượng lớn. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ dựa trên phản hồi của người dân. Ngoài ra, cần xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực chuyên biệt cho cán bộ hộ tịch: cán bộ tiếp nhận hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu về ngoại ngữ và kỹ năng phỏng vấn tâm lý; cán bộ ở vùng DTTS cần được ưu tiên tuyển dụng người có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương.

Thứ ba, đổi mới tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Thiết kế riêng cho từng nhóm mục tiêu: thanh thiếu niên vùng DTTS (video ngắn, tiểu phẩm bằng tiếng dân tộc, mạng xã hội); phụ nữ nông thôn (lồng ghép sinh hoạt Hội Phụ nữ); cộng đồng vùng cao

(phát huy vai trò già làng, trưởng bản). Nội dung chuyển từ "phổ biến quy định" sang "giải quyết tình huống thực tế" giúp người dân hiểu rõ hệ quả cụ thể của việc không đăng ký kết hôn đối với tài sản, con cái, thừa kế. Cần chuyển hướng mạnh sang truyền thông tương tác số phù hợp với thế hệ Z: Bộ Tư pháp phối hợp Trung ương Đoàn xây dựng ứng dụng "Hỏi - Đáp Pháp luật Hôn nhân" tích hợp chatbot AI; xây dựng nội dung giáo dục pháp luật dưới dạng infographic, video ngắn trên TikTok, YouTube, Zalo OA. Đặt mục tiêu: đến năm 2027, ít nhất 80% thanh niên trong độ tuổi 15–24 biết đúng độ tuổi kết hôn hợp pháp và hậu quả pháp lý của tảo hôn, được đo lường qua điều tra xã hội học định kỳ.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý hộ tịch xuyên biên giới. Việt Nam đã gia nhập Công ước Apostille (Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài) theo Nghị quyết số 407/NQ-CP ngày 12/12/2025 của Chính phủ, Công ước dự kiến có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 11/9/2026. Khi Công ước có hiệu lực, giấy tờ chỉ cần đóng dấu Apostille là được chấp nhận tại các quốc gia thành viên, thay vì phải qua nhiều bước hợp pháp hóa lãnh sự như trước đây. Để khai thác tối đa lợi ích của Công ước, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng cho người dân và công chức làm công tác hộ tịch. Bên cạnh đó, cần tích cực đàm phán, ký kết thêm các hiệp định tương trợ tư pháp song phương với các quốc gia có đông cộng đồng người Việt sinh sống, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc trao đổi thông tin và công nhận giấy tờ hộ tịch giữa các nước.

Thứ năm, phát huy vai trò cộng đồng trong phòng chống tảo hôn. Kinh nghiệm thực tiễn tại các tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy mô hình "Câu lạc bộ tiền hôn nhân" tập hợp thanh niên trong độ tuổi có nguy cơ tảo hôn để sinh hoạt định kỳ về kỹ năng sống và pháp luật hôn nhân đã mang lại hiệu quả tích cực và cần được nhân rộng thành chương trình quốc gia có ngân sách chuyên biệt. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản thông qua việc xây dựng các cam kết cộng đồng về phòng chống tảo hôn tại thôn, bản. Cuối cùng, kiến nghị lồng ghép nội dung pháp luật hôn nhân và gia đình vào chương trình giáo dục phổ thông từ cấp trung học cơ sở, với tài liệu biên soạn bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, chú trọng giải thích tác hại của tảo hôn bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu thay vì chỉ trích dẫn điều luật.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã phân tích toàn diện thực tiễn thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn. Về kết quả đạt được, chương đã ghi nhận những thành tựu đáng kể trên các phương diện: hoàn thiện thể chế theo hướng đơn giản hóa thủ tục; nâng cao nhận thức pháp luật của người dân; ứng dụng công nghệ thông tin từng bước phát huy hiệu quả; số liệu đăng ký kết hôn tại nhiều địa phương phản ánh hiệu quả quản lý; và vai trò tích cực của hoạt động trợ giúp pháp lý, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc thúc đẩy đăng ký kết hôn tại vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, chương cũng đã nhận diện các tồn tại, vướng mắc mang tính hệ thống bao gồm: tình trạng chung sống không đăng ký ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; những bất cập trong đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin tại các địa bàn khó khăn; bất cập về chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, đặc biệt sau khi thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được chuyển giao cho cấp xã từ ngày 01/7/2025; và sự thiếu đồng bộ giữa Luật Hộ tịch năm 2014 với các văn bản dưới luật mới ban hành. Nguyên nhân của các bất cập bao gồm cả yếu tố khách quan (chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, ảnh hưởng phong tục tập quán, gia tăng hôn nhân xuyên biên giới, tác động COVID-19, di cư lao động) và chủ quan (công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, nguồn lực hạn chế, chương trình đào tạo chưa theo kịp yêu cầu, phối hợp liên ngành chưa thông suốt).

Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất hai nhóm kiến nghị có tính liên kết và hỗ trợ lẫn nhau: nhóm thứ nhất là các kiến nghị hoàn thiện pháp luật, trong đó ưu tiên sớm ban hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) để khắc phục sự thiếu đồng bộ với các văn bản dưới luật mới, đồng thời hoàn thiện các quy định về nhận diện kết hôn giả tạo, chuẩn hóa quy trình phỏng vấn, bảo đảm triển khai quyền lựa chọn nơi đăng ký, hoàn thiện chế tài xử lý tảo hôn, hoàn thiện quy định về đăng ký lại việc kết hôn trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính và xử lý hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp; nhóm thứ hai là các kiến nghị nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bao gồm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý hộ tịch xuyên biên giới và phát huy vai trò

cộng đồng trong phòng chống tảo hôn. Các kiến nghị có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

KẾT LUẬN

Đăng ký kết hôn là một sự kiện pháp lý quan trọng đánh dấu mốc khởi đầu cuộc sống chung hôn nhân. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành của gia đình và sự phát triển của xã hội. Do đó, pháp luật quốc tế cũng như pháp luật mỗi quốc gia đều coi trọng việc điều chỉnh bằng pháp luật vấn đề kết hôn nhằm hướng đến mục đích bảo vệ lợi ích của gia đình và của xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng này, pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể về vấn đề này để phù hợp với tình hình xã hội nói chung và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương nói riêng. Việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn vừa là quyền và là nghĩa vụ của công dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quan hệ hôn nhân.

Tuy nhiên, với sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội, các vấn đề liên quan đến đăng ký kết hôn ngày càng trở nên phức tạp trong khi các quy định của pháp luật đang còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Đặc biệt, việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025 đã tạo ra những thay đổi căn bản về thẩm quyền đăng ký kết hôn, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hộ tịch cho đồng bộ với các văn bản mới. Vì thế, đòi hỏi pháp luật phải cụ thể hơn, những người thực thi pháp luật phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong giải quyết vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên.

Qua nghiên cứu đề tài "Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành", khóa luận đã tập trung giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn. Về mặt lý luận, khóa luận đã tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề đăng ký kết hôn, bao gồm thẩm quyền, trình tự thủ tục và xử lý vi phạm. Từ đó, đã đưa ra những đánh giá, nêu lên những ưu nhược điểm trong quá trình áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn đời sống. Từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp để tháo gỡ vấn đề.

Để các quy định về đăng ký kết hôn thực sự đi vào cuộc sống và đem lại hiệu quả, khóa luận cũng đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như: hoàn thiện pháp luật về đăng ký kết hôn - trong đó ưu tiên hàng đầu là sớm ban hành Luật Hộ tịch (sửa đổi) để khắc phục sự thiếu đồng bộ với các văn bản mới; ban hành bộ tiêu chí nhận diện kết hôn giả

tạo; chuẩn hóa quy trình phỏng vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; hoàn thiện chế tài xử lý tảo hôn và môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Bên cạnh đó là các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi: đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy vai trò cộng đồng trong phòng chống tảo hôn.

Hy vọng bằng những giải pháp tích cực sẽ tạo nên một hành lang pháp lý vững chắc, thông suốt, phát huy tính tích cực, khắc phục những hạn chế của các quy định về đăng ký kết hôn ở nước ta. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện pháp luật về đăng ký kết hôn nói riêng và pháp luật hôn nhân và gia đình nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta đáp ứng với yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số quốc gia.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Danh mục các văn bản pháp luật

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
2. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959.
3. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986.
4. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
5. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
6. Luật Hộ tịch năm 2014.
7. Bộ luật Dân sự năm 2015.
8. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
9. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025.
10. Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
11. Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
12. Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
13. Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
14. Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.
15. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
16. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư

- pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
17. Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
 18. Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
 19. Nghị định số 120/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
 20. Nghị quyết số 407/NQ-CP ngày 12/12/2025 của Chính phủ về gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille).
 21. Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025".
 22. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030.
 23. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 24. Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

25. Công văn số 3792/BTP-HTQTCT ngày 21/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trong lĩnh vực hộ tịch.

B. Các tài liệu tham khảo khác

26. Trường Đại học Luật Hà Nội (2024), Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

27. Mai Hải Linh (2024), Đăng ký kết hôn theo pháp luật hiện hành, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội.

28. Tổng cục Thống kê (2020), Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, NXB Thống kê, Hà Nội.

<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/11/ket-qua-toan-bo-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/>

29. Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê (2020), Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, NXB Thống kê, Hà Nội.

<https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/07/ket-qua-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-hien-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dan-toc-thieu-so-nam-2019/>

30. Cục Thống kê (2025), Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021–2024, công bố tháng 4/2025.

<https://www.nso.gov.vn/default/2025/04/bao-cao-quoc-gia-ve-dang-ky-va-thong-ke-ho-tich-giai-doan-2021-2024/>

31. "Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số", Báo Nhân Dân.

<https://nhandan.vn/no-luc-giam-thieu-tinh-trang-tao-hon-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post842986.html>

32. "TP.HCM 6 tháng đầu năm có hơn 18.000 trường hợp đăng ký kết hôn", Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh.

<https://plo.vn/tpHCM-6-thang-dau-nam-co-hon-18000-truong-hop-dang-ky-ket-hon-post741128.html>

33. TTXVN (2024), "Tuổi trung bình kết hôn lần đầu của nam và nữ tại Việt Nam có xu hướng tăng", Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 16/12/2024.

<https://vtv.vn/xa-hoi/tuoi-trung-binh-ket-hon-lan-dau-cua-nam-va-nu-tai-viet-nam-co-xu-huong-tang-20241216162357756.htm>

34. Bộ Ngoại giao Việt Nam (2025), "Việt Nam chính thức hoàn tất các thủ tục quan trọng ban đầu trong tiến trình gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille)".

<https://mofa.gov.vn/tin-chi-tiet/chi-tiet/viet-nam-chinh-thuc-hoan-tat-cac-thu-tuc-quan-trong-ban-dau-trong-tien-trinh-gia-nhap-cong-uoc-la-hay-nam-1961-ve-mien-hop-phap-hoa-doi-voi-giay-to-cong-cua-nuoc-ngoai-cong-uoc-apostille--58684-139.html>